

경고요구

제 목 전자계산서 발급 업무 불철저

소 관 부 서(기관) ◆◆본부

조 치 부 서(기관) ★★처

내 용

1. 업무 개요

◆◆본부는 불용처리된 △△△△기 1식을 20XX.X월 A사에 매각하였다.

2. 판단 기준

「법인세법」 제75조의8(계산서 등 제출 불성실 가산세) 제1항 제4호에 따르면 법인이 재화나 용역을 공급한 경우 정해진 기간 내에 전자계산서 또는 세금계산서를 발급하지 않으면 일정 비율의 가산세를 납부하도록 되어 있다.

따라서 공사의 각 기관은 불용자산을 타 업체에 매각하여 재화를 공급하는 경우 위 법률에 따라 정해진 기간 내에 전자계산서 또는 세금계산서를 발급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 사항

그런데 ◆◆본부 ☐☐처 ☐☐부 B는 불용 △△△△기 1식 매각 업무를 수행하면서 20XX.X.XX. 해당 △△△△기 매각 이후 전자계산서 발급을 누락하였다.

그리고 전자계산서 1차 발급기한인 20XX. X. XX.을 넘긴 채 20XX. X. XX.자 인사발령으로 후임자에게 업무를 인계하였고 2차 발급기한인 20XX. X. XX.이 지나도록 누락 사실을 인지하지 못하고 있다가 뒤늦게 발급 누락을 인지하게 되자 상급자와 후임자에게 그 사실을 알려 20XX. X. X. 전자계산서를 발급하게 하였다.

이후 전자계산서 발급 지연 시 발생할 수 있는 문제를 검토한 결과 법인세법에 따라 가산세를 납부해야한다는 사실¹⁾을 인지하고 역시 후임자에게 알려 20XX. X. XX. 가지급금으로 우선 납부 처리하도록 하였다.

그 결과 위 사람이 전자계산서를 기한 내 발급했더라면 발생하지 않았을 가산세 2,566천 원(매각 금액의 2%)이 공사의 재무적 손실²⁾로서 발생하게 되었고 비록 위 사람에게 정상 참작의 여지³⁾가 있음을 감안하더라도 손실에 대한 책임을 부정할 수 없게 되었다.

관련자 의견 B는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

인사처장은

전자계산서 발급 업무를 소홀히 한 B를 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시기 바랍니다.(경고)

1) 전자계산서 발급 지연에 따른 가산세는 신고납부 사항으로 세무 당국이 적발하기 전까지는 부과되지 않음.

2) B는 신원보증보험에 가입되어 있어 손실액에 대해 보험처리가 가능하며 지방세법에 따른 가산세(법인세 가산세의 10%) 257천 원은 제외된 금액임.

3) 이 건 전자계산서 발급을 지연한 잘못은 있으나 소속기관 담당자로서는 이례적으로 규모가 큰 불용자산 매각 업무를 차질 없이 수행한 점, ◆◆본부가 해외업체와 직접 계약을 맺기 힘든 점에 착안하여 국내 대리업체와 계약할 것을 제안하고 국제 조폐기관 보안 관련 프로젝트 이행에 필요한 사항을 본사 도움 없이 파악하여 계약서에 반영하는 등 적극적인 자세로 매각 업무를 수행한 점, 전자계산서 발급기한은 20XX년 법인세법 개정 시 신설된 것으로서 이러한 내용을 인계인수 받지 못한 점 등을 정상 참작할 수 있을 것으로 판단됨.